

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO -AUDITOR ALEXANDRE MANIR

FIGUEIREDO SARQUIS

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 26-02-2025 – MUNICIPAL

JULGAMENTO

=====

Processo: TC-025016.989.24-6

Representante: Gabriel Rangel Gil Miguel

Representada: Prefeitura Municipal de Tupã

Assunto: Cautelar em procedimento de contratação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 086/2024, que tem por objeto o *“registro de preços para eventual e futura aquisição de playground modular infantil, tipo circuito, com instalação, para atender as demandas das secretarias municipais”*.

Responsável: Caio Kanji Pardo Aoqui (Prefeito à época).

Prefeito atual: Renan Victor Pontelli

Advogado cadastrado no e-TCESP: Gabriel Rangel Gil Miguel (OAB/SP nº 315.899).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND MODULAR INFANTIL. ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ATRIBUTOS COMPATÍVEIS COM AS PRESCRIÇÕES DA LEI Nº 14.133/21. NÃO CONSTATADA PATENTE ILEGALIDADE. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO AFETO À ÁREA INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. OBRIGATÓRIA SUA DISPONIBILIZAÇÃO COMO ANEXO, APENAS NA HIPÓTESE DE O EDITAL ASSIM O ESTABELECE. EXCESSIVA DESCRIÇÃO DO OBJETO. DIRECIONAMENTO A MARCA ESPECÍFICA. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame de pedido de medida cautelar** no âmbito do do Pregão Eletrônico nº 086/2024, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ**, que tem por objeto o *“registro de preços para eventual e futura aquisição de playground modular infantil, tipo circuito, com instalação, para atender as demandas das secretarias municipais”*.

1.2 Insurgiu-se o **REPRESENTANTE** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) ausência de publicação do Estudo Técnico Preliminar – ETP, a comprovar, dentre outros aspectos, a efetiva necessidade de que o Sistema de Registro de Preços seria a medida mais econômica e viável para a Administração; e
- b) excessiva exigência de laudos e certificações¹, dentre os quais destaca a de conformidade com a NBR 17088:2023, *“que visa verificar a corrosão por*

¹ 13.3 – DA APRESENTAÇÃO DOS LAUDOS, RELATÓRIO E CERTIFICADOS DOS EQUIPAMENTOS

13.3.1 - Somente a empresa vencedora deverá apresentar, no prazo de 02 dias corridos, contados do primeiro dia útil seguinte ao da data da ATA FINAL que declarou a licitante vencedora, os Laudos Técnicos (vigentes), os documentos que comprovam a Certificação, Segurança, bem como, a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento módulo infantil, sendo:

13.3.1.1 - Certificado: ABNT NBR 16071:2021 playgrounds certificado/autorização para uso de selo de identificação do Inmetro, atestando a conformidade das normas técnicas atuais, segurança de playgrounds requisitos gerais de certificação de produtos para segurança total do brinquedo, emitido através de certificado e autorização para uso do selo de identificação da conformidade emitido por instituto de certificação de playgrounds (ocp) organismo de certificação de produtos, acreditado pela coordenação geral de acreditação do inmetro, em nome da fabricante dentro de sua validade.

13.3.1.2 - Relatórios:

- ABNT NBR 16071-2:2021 - PLAYGROUNDS – PARTE 2: REQUISITOS DE SEGURANÇA.

- ABNT NBR 16071-4:2021 - PLAYGROUNDS – PARTE 4: MÉTODOS DE ENSAIO.

- COMPROVANDO O PESO ESTATICO COM RESULTADO DA MASSA CALCULADA DE NO MÍNIMO 145KG.

- ABNT NBR NM 300-3:2011 VERSÃO CORRIGIDA - SEGURANÇA DE BRINQUEDOS - PARTE 3 – MIGRAÇÃO DE CERTOS ELEMENTOS.

13.3.1.3 - Da matéria prima plástica rotomoldado

a) astm g 155:2021 relatório de ensaio de teste de qualidade de envelhecimento acelerado do polímero / plástico rotomoldado utilizado para o uso de aparelhos de luz de arco de xenônio e água para reproduzir os efeitos climáticos similares aos que ocorrem quando os materiais são expostos a luz solar (direta ou através do vidro da janela) e umidade como chuva ou orvalho no uso real, com no mínimo 5.200 horas;

b) astm g 154:12 relatório de ensaio de teste de qualidade de envelhecimento acelerado do polímero / plástico rotomoldado utilizado para o uso de aparelhos de luz ultravioleta fluorescente e aparelhos de água destinados a reproduzir os efeitos de intemperismo que ocorrem quando os materiais são expostos a luz solar (direta ou através do vidro da janela) e a umidade como chuva ou orvalho no uso real, com no mínimo 2.200 horas;

c) NBR 14.922-2013 semiacabado de uhmw método de ensaio para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima produto intermediário sobre o qual será dada forma por usinagem ou qualquer outro tipo de ação mecânica para obtenção do produto final 4-astm d 257-14 ensaio de resistividade volumétrica e superficial, para avaliar a características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima;

d) relatório de ensaio de teste de qualidade de colorimetria do polímero/plástico rotomoldado, esse ensaio consiste em obter, a partir do espectro de refletancia da amostra, os parametros colorimétricos I". a* e b determinados pela utilização de um colorimetro, desta forma, as coordenadas de cores no sistema de eixos (adimensional) são: I- é uma medida de luminosidade (claro/escuro). a-coordenada do vermelho/verde. com a indicando vermelho e -a indicando verde b coordenada do amarelo/azul, com "b" indicando amarelo e b indicando azul, e que as diferenças de cor onde os resultados gráficos de (ae) sejam menor ou inferior (-) a 4,50 após 5.200 (cinco mil e duzentas) horas de envelhecimento acelerado.

13.3.1.4 - Da materia prima (partes metalicas/aço carbono galvanizados a fogo):

exposição a névoa salina, requisito cabível para cidades litorâneas, que não é o caso, já que o município de Tupã fica a 582 kms de Santos, por exemplo”.

1.3 Por vislumbrar indícios concretos de restrição à ampla participação de interessados, foi requisitada, com fundamento no artigo 169, § 2º, da Lei nº 14.133/21, cópia do edital para exame, previamente à realização do certame.

1.4 Notificada, a **Representada** deixou transcorrer *in albis* o prazo que lhe fora concedido.

a) NBR 17088:2023-corrosão por exposição a névoa salina de no mínimo 4.900 horas, métodos de ensaio sem produtos de corrosão no metal base, classificado como grau rio, segundo a norma nbr iso 4628-3. sem empolamento da película de tinta, classificado como grau do/to, segundo a norma nbr 5841.

b) NBR 15454: 2007-teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, metalografia das ligas de ferro carbono;

c) NBR 7399 2015-produto de aço e ferro fundido galvanizado por imersão a quente-verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo-método de ensaio;

d) NBR 7400 de 11/2015 galvanização de produtos de aço e ferro fundido por imersão a quente verificação da uniformidade do revestimento-metodo de ensaio;

e) NBR 9209:1986 teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores da norma massa da camada de fosfato de zinco entre 1,0g/m² e 1.6g/m³). comprovação da existência do revestimento (película seca de tinta epoxi) por processo de pintura eletrostática a po, de acordo com a abn nbr 10443:2008 e a determinação de aderencia da camada de tinta, onde se obtém uma classificação de gro e fica contatado em sua avaliação que no teste não houve nenhuma area de película destacada, de acordo com a nbr 11003/2009. o relatório de ensaio deverá possuir selo de conformidade com o inmetro, bem como ser emitido por laboratorio acreditado pelo Inmetro;

f) ABNT NBR 8095:2015-qualidade de material metalico revestido e não- revestido corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, método utilizado para reproduzir os efeitos climáticos similares aos que ocorrem quando os materiais são expostos ao tempo como umidade, chuva ou orvalho no uso real, referente a qualidade da pintura utilizada na fabricação com no mínimo 4.900 horas de exposição, com resultado do grau de enferrujamento de rio (0% de area enferrujada), (resultado que comprova que não há corrosão na superfície pintada), onde será avaliado a: determinação do grau de empolamento de superficies pintadas (abnt nbr 5841 2015) tintas e vernizes - avaliação da degradação de revestimento- 5841: 2015): tintas e vernizes - avaliação da degradação de revestimento - designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência parte 3: avaliação do grau de enferrujamento (ABNT nbr iso 4628-3: 2015) utilizados na fabricação. o relatório de ensaio deverá possuir selo de conformidade com o inmetro, bem como ser emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO;

g) relatório de ensaio de tração emitido por laboratório acreditado pelo cgcre de acordo com sistema de qualidade conforme ISO 9001, referentes as soldas utilizadas na fabricação dos materiais, emitido em nome da fabricante ou revendera, onde devera ficar comprovado que as amostras utilizadas para a realização do relatório, apresentaram ruptura após receber uma carga mínima de 35.900 kgf;

h) para garantir a qualidade dos tubos de aço utilizados na fabricação do playground e evitar danos de qualquer natureza, deverá apresentar, laudo de ensaio de tração em nome do fabricante ou revendedora referente ao limite de resistência do tubo de no mínimo 35,900 kgf e mpa no mínimo 555, conforme norma abnt nbr iso 6892-1, ed. 15/astm a370, ed. 19. emitidos por laboratório acreditado pelo cgcre de acordo com sistema de qualidade conforme iso 9001;

i) relatório de ensaio do aço carbono, designação copant 1005 a 1020. conforme abnt nbr nm 87:2000.

13.3.1.5 - da matéria prima (colunas de madeira plástica).

a) ensaio de tração: astm d638-14-"standard test method for tensile properties of plastics (método de teste padrão para propriedades de tração de plásticos), de no mínimo 1800 kgf;

b) resistência a compressão: com ruptura no mimino de 115,00 kn;

c) ensaio de flexão: astm d790-17 "standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and electrical insulating materials (métodos de teste padrão para propriedades flexurais de plasticos não reforçados e reforçados e materiais isolantes elétricos), tendo força de flexação maxima no centro da viga de no mivmo 720kgf.

1.5 A **Assessoria Técnico-Jurídica** manifestou-se pela procedência da representação, propondo a anulação do certame pelo uso da sistemática de registro de preços.

Apontou, ainda, a reprodução de especificações técnicas que só são encontradas nos produtos ofertados pela empresa “Natali Brink”.

1.6 No mesmo sentido foi o parecer do **Ministério Público de Contas**.

É o relatório.

2. PRELIMINAR

2.1 Preliminarmente, peço ao E. Plenário que, nos termos do artigo 219-B, parágrafo único, do Regimento Interno, seja referendado o despacho por meio do qual foi concedida a cautelar pleiteada, para fins de imediata paralisação do certame.

3. VOTO

3.1 A Prefeitura Municipal de Tupã pretende o *“registro de preços para eventual e futura aquisição de playground modular infantil, tipo circuito, com instalação, para atender as demandas das secretarias municipais”*.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

3.2 De plano, no que tange à adoção do sistema de registro de preços, impende consignar que não desconheço os diversos precedentes deste Plenário no sentido de sua inadequação para a aquisição de playgrounds.

No entanto, com o devido respeito à instrução, entendo que não há patente ilegalidade no uso da sistemática pretendida, mormente sob a égide da Nova Lei de Licitações.

Considero que a instalação de playgrounds em parques e unidades escolares do município é serviço que pode variar ao longo da vigência do ajuste, seja pela demanda, sabidamente frequente, de sua substituição por atos de vandalismo ou mau uso dos equipamentos, seja porque pode a Administração optar por acomodá-los em número maior ou menor de localidades, a depender do êxito de sua implementação.

Não quero com isso dizer, por óbvio, que o objeto não requer o devido planejamento, mas entendo que não seja o caso de se engessar o orçamento do município com atividade cujos atributos não destoam daqueles inerentes ao registro de preços.

Outrossim, avalio que a Nova Lei de Licitações privilegiou de várias formas a adoção de referida sistemática, dispondo expressamente acerca da sua possibilidade em serviços de engenharia e, mais que isso, avalizando o seu uso nas hipóteses de necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

Aliás, como bem destacou o Conselheiro Renato Martins Costa, na última sessão plenária de 19-02-25, nos autos do processo TC-024159.989.24-3, “é evidente que o Sistema de Registro de Preços apresenta nítida evolução normativa, merecendo ser testado e valorado por seus resultados”.

Desta forma, afasto a suscitada ilegalidade na adoção de tal sistemática para o objeto ora licitado.

3.3 Ademais, necessário consignar que o Estudo Técnico Preliminar é definido pelo artigo 6º, inciso XX, da Nova Lei de Licitações como “documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação”. Assim, tratando-se de documento afeto à fase interna do procedimento licitatório, não está a Administração obrigada a divulgá-lo dentre a documentação que compõe o edital.

Todavia, no caso, como bem destacou a ATJ, o item 6 do Termo de Referência estabelece que o ETP é parte integrante de referido Anexo, o que impõe à Municipalidade “revisar o instrumento convocatório para atender a essa disposição ou reconsiderar a intenção de disponibilizá-lo aos participantes do certame, realizando a devida adequação do item, situação em que, apesar de deixar de integrar o edital, deve ter sua consulta franqueada no processo administrativo”.

3.3 Procede, ainda, a queixa relacionada à excessiva exigência de laudos e certificações, dentre os quais o de conformidade com a NBR 17088:2023, que, como esclarece o Representante, “visa verificar a corrosão por exposição a névoa salina, requisito cabível para cidades litorâneas, que não é o caso, já que o município de Tupã fica a 582 kms de Santos, por exemplo”.

A hipótese não condiz com precedentes desta Corte, de que é exemplo o decidido nos autos do processo TC- 14000.989.22-8², em sessão plenária de 06-07-22:

“De outra parte, quanto aos laudos demandados no edital, na esteira das manifestações unânimes dos órgãos técnicos da Casa e do Ministério Público de Contas, em virtude da carência de justificativas capazes de ampará-las, devem ser excluídas as requisições constantes do subitem 6.1.5.2, inciso I5 c.c. subitem 10.46 do ato de chamamento, relativas, respectivamente, à entrega, na fase de habilitação, de declaração de apresentação de Relatórios de Ensaios de Produtos, emitida em nome da fabricante ou revendedora do Playground – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina na fase de habilitação, bem como à dos

² Relatora Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

referidos Relatórios, em si, por ocasião da assinatura da(s) ata(s) de registro de preços.

Isso porque, como considerado por ATJ, sob o enfoque Jurídico, os Municípios Consorciados ficam distantes da região litorânea, o que indica, a priori, a ausência de contato deles com névoa salina proveniente de maresia. No mais, a alegação de que os produtos licitados serão instalados em áreas descobertas, ficando expostos “ao tempo”, não é capaz de fundamentar, por si só, as exigências em questão”. (grifei).

Nesse mesmo sentido foram as decisões proferidas nos autos dos TC-013447.989.22-9³, TC-014885.989.22-8⁴ e TC-022707.989.22-4⁵.

Ademais, observou a ATJ que o edital requer também a apresentação de diversos laudos que demonstrem atendimento às exigências das normas ASTM, impondo indevida restrição à competitividade do certame:

“A ASTM International (American Society for Testing and Materials) é uma organização norte americana responsável por estudar, desenvolver e publicar normas técnicas internacionais.

Ocorre que, apesar de pertinente para o objeto, exigência de laudos com base em normas de qualidade internacionais, não obrigatórias no território nacional e por isso incomuns no mercado brasileiro, é fator de severa, restrição, ensejando limitação de participação ou até mesmo direcionamento àquela empresa que a detém, contrariando novamente a regra inscrita no do art. 9º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 14.133/21 retro citada.

Sobre o tema, há que se lembrar da manifestação exarada pelo parquet de Contas nos autos do TC 21349.989.22-8, cuja relatoria coube ao Cons. Sidney Estanislau Beraldo (Tribunal Pleno, sessão de 23/11/22), que orientou o julgamento daquele feito no sentido da condenação da exigência.

(...).

Nesta mesma linha vai a exigência de certificação de ISO 9001 - International Organization for Standardization sendo ela norma internacional voltada para a normatização e padronização, portanto também inexigível no Brasil.

Também se verifica a exigência de uma série de exigências de atendimento à normas NBR relativas às matérias primas como

• 11.1.3 - Da matéria prima plástica rotomoldado: ASTM g 155:2021, ASTM g 154:12, NBR 14.922-2013 e relatório de ensaio de teste de qualidade de colorimetria do polímero/plástico rotomoldado, este sem referência à norma de qualidade em que se baseia.

³ Sessão Plenária de 13-07-2022, Relatora Conselheira-Substituta Silvia Monteiro

⁴ Sentença proferida pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini, disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TCESP em 26-07-2023.

⁵ Decisão singular, de lavra do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, ratificada na Sessão Plenária de 01-02-2023

- 11.1.4 - Da matéria prima (partes metálicas/aço carbono galvanizados a fogo): NBR 17088:2023, NBR 15454: 2007, NBR 7399 2015, NBR 7400, NBR 9209:1986, ABNT NBR 8095:2015, relatório de ensaio de tração emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE de acordo com sistema de qualidade conforme ISO 9001, laudo de ensaio de tração em nome do fabricante ou revendedora, sem referência à norma de qualidade em que se baseia e ABNT NBR NM 87:2000.

- 11.1.5 - da matéria prima (colunas de madeira plástica): ensaio de tração: ASTM d638-14, resistência a compressão, sem referência à norma de qualidade em que se baseia e ensaio de flexão: ASTM d790-17.

Agrava a situação a exigência contida no item 11.1 do Edital3 que exige a apresentação destes laudos e relatórios num prazo de 2 (dois) dias corridos, contados do primeiro dia útil seguinte ao da ata final em que a licitante foi declarada vencedora, com claro favorecimento àquela empresa que já os detém, antes mesmo de saber-se vencedora”.

Nesse cenário, necessária ampla revisão nos laudos e certificações requeridos, para fins de adequação do edital à jurisprudência desta Corte, estabelecendo-se, para aqueles comprovadamente essenciais à verificação da qualidade do produto, prazo de entrega compatível com sua obtenção.

3.4 Por fim, inobstante a Representação apenas tangencie a questão de direcionamento do certame, pesquisa empreendida pela ATJ constatou que “o cotejamento das especificações dos itens com a descrição constante no site da empresa NATALI BRINK, demonstram de forma cabal que a Prefeitura Municipal de Tupã se limitou a copiar a descrição ali constante⁶, o que impede a oferta de produtos de outros fornecedores que, embora pudessem atender as necessidades almejadas, encontrariam obstáculos para sua oferta”.

Deste modo, necessário que a Administração reavalie a pertinência e relevância da descrição dos itens licitados, passando a estabelecer as características mínimas necessárias para a identificação dos produtos que pretende adquirir, sem descer a minúcias que não sejam

⁶ [Natali Brink - Madeira Plástica - Playground - Produtos](#)

padronizadas ou essenciais, conforme as especificações das diversas marcas existentes no mercado.

3.5 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedente** a representação, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) disponibilizar o ETP como anexo do edital, ou, caso opte por não fazê-lo, corrigir a disposição editalícia correspondente, situação em que, apesar de deixar de integrar o edital, deve ter sua consulta franqueada no processo administrativo;
- b) rever amplamente os laudos e certificações requeridos, adequando-os à jurisprudência desta Corte, estabelecendo-se, para aqueles comprovadamente essenciais à verificação da qualidade do produto, prazo de entrega compatível com sua obtenção; e
- c) estabelecer as características mínimas necessárias para a identificação dos produtos que pretende adquirir, sem descer a minúcias que não sejam padronizadas ou essenciais, conforme as especificações das diversas marcas existentes no mercado.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2025.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS

CONSELHEIRO SUBSTITUTO -AUDITOR